

JOURNAL OFFICIEL

DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES :

“DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES” - LIBREVILLE - B. P. 563 - TEL. : 01 76 20 00.

Ceux-ci sont payables d'avance, par mandat ou virement au nom de M. le Directeur “des Publications Officielles” à Libreville

Compte courant CDC N° 11500000915, Centre de Libreville.

SOMMAIRE

ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Ordonnance n°0011/PR/2026 du 26 février 2026 portant réglementation de l'usage des réseaux sociaux via les plateformes numériques en République Gabonaise...**135**

Ordonnance n°0012/PR/2026 du 26 février 2026 portant modification de certaines dispositions de la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la Communication en République Gabonaise.....**141**

Ordonnance n°0013/PR/2026 du 26 février 2026 portant modification de certaines dispositions de la loi n°014/2023 du 03 juillet 2023 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication.....**145**

ACTES DE LA REPUBLIQUE GABONAISE**PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE**

Ordonnance n°0011/PR/2026 du 26 février 2026 portant réglementation de l'usage des réseaux sociaux via les plateformes numériques en République Gabonaise

Le Président de la République, Chef de l'Etat,
Chef du Gouvernement ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la Communication en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°025/2018 du 19 octobre 2018 portant réglementation des communications électroniques en République Gabonaise ;

Vu la loi n°025/2021 du 28 décembre 2021 portant réglementation des transactions électroniques en République Gabonaise ;

Vu la loi n°014/2023 du 03 juillet 2023 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°025/2023 du 12 juillet 2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°001/2011 du 25 février 2011 relative à la protection des données à caractère personnel ;

Vu la loi n°027/2023 du 12 juillet 2023 portant réglementation de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité en République Gabonaise ;

Vu la loi n°042/2025 du 18 décembre 2025 autorisant le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire ;

Vu l'ordonnance n°005/PR/2014 du 19 août 2014 portant modification et suppression de certaines dispositions de l'ordonnance n°0000008/PR du 13 février 2012 portant création et organisation de l'Agence de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, ratifiée par la loi n°006/2012 du 13 août 2012 ;

Vu la loi n°0006/2020 du 30 juin 2020 portant Code Pénal en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°0388/PR/MENNTI du 16 novembre 2024 portant réorganisation du Ministère de l'Economie Numérique et des Nouvelles Technologies de l'Information ;

Vu le décret n°00003/PR du 01 janvier 2026 portant nomination du Gouvernement ;

Le Conseil d'Etat consulté ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

ORDONNE :

Article 1^{er} : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution, porte réglementation de l'usage des réseaux

sociaux via les plateformes numériques en République Gabonaise.

Chapitre I^{er} : Du Champ d'application et des définitions

Article 2 : La présente ordonnance s'applique à tout utilisateur, éditeur ou hébergeur de réseaux sociaux et plateformes numériques en ligne, dès lors que les contenus diffusés sont accessibles ou produisent leurs effets sur le territoire gabonais.

Elle englobe également le traitement de toute offre de biens ou de services de communication accessible au public en ligne, aussi bien à titre gratuit qu'à titre onéreux.

Article 3 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-Administrateur de groupe ou page : un utilisateur de réseaux sociaux et de plateformes numériques possédant les droits de gestion technique, notamment d'ajout, de suppression de membres et de modification des informations dudit groupe ou page ;

-Autorité compétente : une autorité indépendante compétente en matière de protection et d'encadrement de l'usage des réseaux sociaux et des plateformes numériques ;

-Communication numérique : processus de conception, de production et de circulation de l'information, d'expression de la pensée, d'images, de sons ou de messages de toutes nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée et qui sont véhiculés par un média numérique, notamment les blogs et plateformes numériques ;

-Compte utilisateur : interface numérique individuelle sécurisée, généralement accessible au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, permettant à une personne d'interagir avec d'autres sur un service de communication, réseau social ou plateforme numérique en ligne ;

-Contenu : ensemble d'informations relatives aux données appartenant à des personnes physiques ou morales, transmises ou reçues à travers les réseaux de communications électroniques et les systèmes d'information ;

-Contenu illicite : contenu portant atteinte à la dignité humaine, à la vie privée, à l'honneur, aux bonnes mœurs ou à la sécurité administrative ;

-Contenu généré par intelligence artificielle : Tout texte, image, vidéo, audio ou contenu synthétique créé ou substantiellement modifié par un système algorithmique automatisé ;

-Créateur de contenu : toute personne physique ou morale, qui produit, adapte ou diffuse au public, par

l'intermédiaire d'un service de communication électronique ou d'une plateforme numérique, des contenus originaux ou dérivés, sous toute forme ;

-Diffusion au public : la mise à disposition de communications, publications et informations, en dehors d'un cadre privé, notamment au moyen de médias, réseaux sociaux et plateformes numériques en ligne ;

-Editeur : personne physique ou morale qui, par son rôle actif et son pouvoir de modération, contrôle et met en œuvre la diffusion de communications, publications ou informations sur un service de communication, un réseau social ou une plateforme numérique en ligne ;

-Hébergeur : personne physique ou morale qui met à disposition, directement ou indirectement, des moyens techniques permettant le stockage et la mise à disposition du public de contenus numériques fournis par des tiers ;

-Hypertrucage ou deepfake : Un contenu image audio ou vidéo généré ou manipulé par une intelligence artificielle, qui ressemble à des personnes, des objets, des lieux, des entités ou des événements existants et qui sembleraient faussement authentiques ou véridiques aux yeux d'une personne ;

-Identité numérique : Ensemble des traces numériques qu'une personne ou une collectivité laisse sur internet. L'identité numérique ou IDN, peut être constituée par : un pseudo, un nom, des images, des vidéos, des adresses IP, des favoris, des commentaires ;

-Influenceur : toute personne qui, ayant acquis une audience significative sur les médias sociaux ou d'autres plateformes numériques, mobilise sa notoriété pour affecter les comportements, les opinions ou les habitudes de consommation de son audience à travers le contenu qu'il partage ;

-Intelligence Artificielle : Procédé logique et automatisé reposant généralement sur un algorithme qui est en mesure de réaliser des tâches bien définies ;

-Marquage d'origine : Procédé technique permettant d'identifier de manière persistante et vérifiable qu'un contenu a été généré ou modifié par un système d'intelligence artificielle ;

-Média numérique : Tout service ou support de communication en ligne destiné à mettre à la disposition du public, au moyen d'un ou plusieurs procédés de communication électronique, des contenus éditoriaux ou générés par les utilisateurs ;

-Moteur de recherche en ligne : Un service en ligne qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d'effectuer des recherches sur internet ;

-Numéro d'Identification Personnel : Suite de quatorze (14) caractères alphanumériques destinés à authentifier l'identité d'un individu au moyen d'un

traitement informatique exécuté au moment de son inscription dans le répertoire des citoyens ou des résidents en République Gabonaise ;

-Plateforme numérique : Service de communication ou espace en ligne reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service, de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service ;

-Représentant légal désigné : Personne physique ou morale, résidant ou établie en République Gabonaise ou dans un Etat membre de la CEMAC, expressément mandatée par une plateforme pour recevoir toute notification judiciaire ou administrative et assurer la conformité réglementaire ;

-Réseau social : Tout service en ligne ou application mobile permettant à des utilisateurs de créer un profil, de se connecter et d'échanger des contenus ou des biens avec une communauté ;

-Sécurité administrative : Application de contrôle de procédures et de politiques rigoureuses pour la gestion des systèmes d'informations, des réseaux et des terminaux, afin d'empêcher l'utilisation non autorisée, la modification, le détournement ou la destruction de ces ressources ;

-Système d'intelligence artificielle : Un système automatisé conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie, qui peut faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des données d'entrée qu'il reçoit, la manière de générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels ;

-Services de communication en ligne : Prestations diverses de fourniture de contenus accessibles via internet, mises à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ;

-Traitement : Toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ;

-Utilisateur : Personne physique ou morale exposée aux communications, publications ou informations hébergées sur les médias, réseaux sociaux et plateformes

numériques en ligne, pour s'y être inscrite ou connectée, y disposant notamment d'un compte ou d'un profil.

Chapitre II : Des obligations et de la responsabilité de l'utilisateur et de l'administrateur

Article 4 : Toute personne physique ou morale souhaitant agir en qualité d'utilisateur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne doit obligatoirement s'identifier, notamment en mettant à sa disposition :

-Pour les personnes physiques, leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription ;

-Pour les personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription, leur capital social et l'adresse de leur siège social ;

-Le cas échéant, leur identité numérique telle qu'enregistrée et confirmée par les autorités administratives compétentes en République Gabonaise, et notamment leur Numéro d'Identification Personnelle.

Article 5 : Toute personne physique ou morale agissant en qualité d'utilisateur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne pour s'y être inscrite ou connectée, est soumise à l'obligation d'en faire un usage licite et loyal.

Article 6 : L'utilisateur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne engage sa responsabilité pour tout dommage qu'il cause à autrui au moyen ou sur ledit service.

Il est responsable du contenu diffusé sur son compte d'utilisateur ouvert sur les réseaux sociaux et plateformes numériques en ligne, et a la responsabilité de le modérer, notamment en y supprimant tous contenus violant les dispositions de la présente ordonnance.

Article 7 : Toute personne ayant participé soit à l'élaboration, soit à la diffusion, soit au partage sur un réseau social ou une plateforme numérique en ligne d'un contenu illicite est considérée comme responsable du dommage causé par la publication, la communication ou l'information qui constitue une violation des dispositions légales.

Article 8 : Tout utilisateur qui participe à l'amplification de la diffusion d'un contenu illicite, engage sa responsabilité de manière solidaire avec l'auteur dudit contenu.

Article 9 : Lorsque plusieurs utilisateurs et éditeurs de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne ont participé à l'élaboration et à la diffusion sur un réseau social ou une plateforme numérique en ligne du

contenu litigieux, chacun d'entre eux est tenu responsable du dommage dans sa totalité afin de garantir à la personne concernée une réparation effective.

Article 10 : Lorsqu'un utilisateur ou un éditeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne a réparé totalement le dommage subi, il est en droit de réclamer auprès des autres responsables de la publication litigieuse la part de la réparation correspondant à leur part de responsabilité dans le dommage.

Article 11 : L'administrateur de pages ou de groupes constitués sur un réseau social ou une plateforme numérique en ligne, engage sa responsabilité pour la diffusion, la publication ou le partage de contenus à caractère illicite sur lesdits groupes.

Chapitre III : Des droits de l'utilisateur

Article 12 : L'utilisateur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne a le droit d'obtenir de la personne agissant en qualité d'éditeur dudit réseau ou de ladite plateforme, dans les meilleurs délais, la rectification de toutes informations ou données le concernant qui sont inexactes.

Article 13 : Tout utilisateur peut directement demander à l'éditeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne que les informations détenues sur lui soient :

- rectifiées si elles sont inexactes ;
- complétées ou clarifiées si elles sont incomplètes ou équivoques ;
- mises à jour si elles sont obsolètes ;
- effacées si elles n'ont pas été régulièrement collectées et conservées ou si la finalité est détournée ;
- mises à disposition et restituées conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 14 : La personne exerçant l'autorité parentale a le droit à l'effacement des informations ou données relatives au mineur de moins de seize ans, utilisateur de réseau social ou plateforme numérique en ligne, dont il est en charge, dans les conditions de la présente ordonnance.

Article 15 : Aux fins d'exercer son droit à la rectification ou à l'effacement, l'utilisateur adresse une demande, par voie postale ou par voie électronique, authentifiée et datée à la personne agissant en qualité d'éditeur de réseau social ou de plateforme numérique en ligne concerné.

Chapitre IV : De la protection des mineurs

Article 16 : La majorité numérique est fixée à seize ans.

Article 17 : La création d'un compte ou profil sur tous service de communication en ligne, réseaux sociaux ou plateformes numériques en ligne est interdite au mineur âgé de moins de seize ans.

Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs, culturels ou scientifiques, ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres, ni aux contenus pédagogiques consultés dans le cadre scolaire et sous l'entière responsabilité du personnel pédagogique, avec le consentement exprès du détenteur de l'autorité parentale.

Article 18 : La personne exerçant l'autorité parentale engage sa responsabilité pour tous les actes commis sur un réseau social ou plateforme numérique en ligne par le mineur de moins de seize ans dont elle est responsable conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 19 : Les contenus pornographiques mis à la disposition du public sur un réseau social ou plateforme numérique en ligne sont interdits aux mineurs de moins de dix-huit ans conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 20 : La Haute Autorité de la Communication veille à l'application de la disposition susmentionnée. A cet effet, elle établit et publie un référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l'âge. Ces exigences portent sur la fiabilité du contrôle de l'âge des utilisateurs et sur le respect de leur vie privée. Ce référentiel est actualisé en tant que de besoin dans les mêmes conditions.

Article 21 : L'éditeur du réseau social ou de la plateforme numérique en ligne mettant du contenu pornographique à la disposition du public prévoit l'affichage d'un écran ne comportant aucun contenu à caractère pornographique tant que l'âge de l'utilisateur n'a pas été vérifié.

Article 22 : Tout éditeur d'un réseau social ou d'une plateforme numérique en ligne est tenu :

- de bloquer ou suspendre l'accès aux fonctionnalités de publication, de partage et d'interaction sociale pour tout compte identifié comme appartenant à un utilisateur de moins de seize ans, sauf consentement parental formellement enregistré ;
- de désactiver par défaut, pour les comptes des mineurs, toute fonctionnalité permettant à des personnes non-identifiées de les contacter directement ;
- d'empêcher, par des filtres techniques adaptés, la recommandation algorithmique de contenus d'intelligence artificielle à caractère violent, sexuel ou psychologiquement préjudiciable aux comptes identifiés comme mineurs ;
- de transmettre trimestriellement à l'Autorité compétente un rapport indiquant le nombre de comptes mineurs détectés, bloqués ou supprimés, ainsi que les méthodes de vérification employées.

La charge de la mise en conformité incombe à la plateforme. Le défaut d'un utilisateur de déclarer correctement son âge ne décharge pas la plateforme de ses obligations de vigilance raisonnable.

Article 23 : Les personnes agissant en qualité d'éditeur de réseaux sociaux ou plateformes numériques en ligne, sont soumises à un audit technique diligenté par la Haute Autorité de la Communication portant sur les systèmes de vérification de l'âge qu'ils mettent en œuvre afin d'attester de leur conformité avec les exigences techniques définies par le référentiel. Ledit référentiel précise les modalités de réalisation et de publicité de cet audit, qui est confié à l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes ou à un organisme indépendant disposant d'une expertise avérée.

Article 24 : Tout éditeur d'un réseau social ou d'une plateforme numérique en ligne est tenu :

- d'accuser réception de tout signalement de cyberharcèlement ou de contenu préjudiciable impliquant un mineur dans un délai maximal de vingt-quatre heures ;
- de traiter le signalement et de notifier la décision à l'utilisateur dans un délai maximum de soixante-douze heures.

Le non-respect de ces délais constitue un manquement susceptible d'engager la responsabilité de son auteur.

Chapitre V : Des éditeurs de réseaux sociaux et de plateformes numériques

Article 25 : Toute personne physique ou morale agissant en qualité d'éditeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne, qu'il soit professionnel ou non, a l'obligation de mettre à la disposition du public :

- Pour les personnes physiques, leurs noms, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription ;
- Pour les personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription, leur capital social et l'adresse de leur siège social ;
- Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ;
- Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone de l'hébergeur.

Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le traitement de ces données, dans le cadre de l'édition du service.

Article 26 : Toute personne physique ou morale citée nommément sur un réseau social ou d'une plateforme numérique en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.

Article 27 : La demande d'exercice du droit de réponse est adressée à l'éditeur du réseau social ou d'une

plateforme numérique ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, au fournisseur de services d'hébergement, qui la transmet sans délai à l'éditeur.

Elle est présentée à l'éditeur dans un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues conformément aux textes en vigueur.

Article 28 : L'éditeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques engage sa responsabilité pour tout dommage qu'il cause à autrui dans le cadre de la diffusion de contenus sur les médias et plateforme numériques en ligne qu'il contrôle, y compris par sa négligence et son absence de diligence.

Chapitre VI : De l'hébergeur de réseaux sociaux et plateformes numériques

Article 29 : L'hébergeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques procure aux éditeurs les moyens techniques leur permettant de satisfaire aux conditions d'identification des personnes physiques ou morales prévues par la présente ordonnance.

Il conserve les données permettant l'identification de l'éditeur, dans les conditions fixées par les dispositions des textes en vigueur.

Article 30 : Tout hébergeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques, concourt à la lutte contre la diffusion de contenus illicites.

A ce titre, il est tenu d'informer les autorités compétentes de toutes les activités illicites dont il a connaissance.

Article 31 : L'hébergeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques conserve temporairement les contenus qui lui ont été signalés, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Le cas échéant, il les met à la disposition des juridictions compétentes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.

Chapitre VII : De la régulation des contenus générés par intelligence artificielle

Article 32 : Sont notamment interdits sur le territoire national, indépendamment de leur lieu de création, les contenus générés par intelligence artificielle suivants :

- les hypertrucages représentant de manière réaliste une personne physique identifiable dans des situations sexuelles, sans son consentement exprès ;
- les hypertrucages d'une personnalité publique ou privée visant à lui attribuer de faux propos ou comportements

- de nature à causer un préjudice grave à l'ordre public, à la sécurité nationale ou à la dignité des personnes ;
- la représentation de situations sexuelles impliquant des mineurs, quelle qu'en soit la modalité technique ;
- l'imitation de l'identité visuelle ou sonore d'une institution étatique gabonaise à des fins de désinformation.

Les contenus relevant des interdictions prévues au présent article sont susceptibles de donner lieu à la saisine immédiate du juge des référés.

Article 33 : Toute personne physique identifiable représentée dans un contenu généré par intelligence artificielle publié sur un réseau social ou une plateforme numérique, sans son consentement dispose d'un droit de signalement.

Le droit de signalement permet à l'utilisateur de saisir l'éditeur ou l'hébergeur d'un réseau social ou d'une plateforme aux fins de retirer le contenu illicite en cause dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du signalement.

En cas de refus ou d'inaction de l'éditeur ou de l'hébergeur de la plateforme dans le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, la personne concernée peut saisir directement la Haute Autorité de la Communication ou les juridictions compétentes, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 34 : La Haute Autorité de la Communication ou le Ministère Public peut, de sa propre initiative, diligenter un audit technique, indépendant des systèmes de détection et de marquage des contenus générés par intelligence artificielle déployés sur un réseau social ou une plateforme numérique.

Chapitre VIII : De la coopération

Article 35 : La Haute Autorité de la Communication établit un dialogue permanent avec les éditeurs et les hébergeurs des réseaux sociaux et des plateformes numériques, aux fins de la mise en place d'une coopération numérique.

Article 36 : La Haute Autorité de la Communication établit un dialogue permanent avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème numérique national, sous-régional et international.

Article 37 : En collaboration avec les autres acteurs de l'écosystème numérique national, la Haute Autorité de la Communication tient un registre national des réseaux sociaux et plateformes numériques opérant en République Gabonaise, accessible au public.

Chapitre IX : Des voies de recours

Article 38 : Toute personne physique ou morale lésée par un contenu illicite peut introduire une réclamation auprès de la Haute Autorité de la Communication, conformément aux dispositions des textes en vigueur.

Article 39 : Il est institué une procédure judiciaire de référé numérique.

Article 40 : La procédure de référé numérique peut être à l'initiative du Ministère Public, de la Haute Autorité de la Communication ou par toute autre personne physique ou morale justifiant d'un intérêt à agir.

Article 41 : Le juge des référés statue d'heure à heure à compter de sa saisine. Sa compétence est territoriale et extraterritoriale.

Article 42 : Le juge des référés peut ordonner des mesures provisoires, notamment :

- La suspension temporaire d'un compte ou d'un contenu ;
- Le déréférencement ciblé ;
- La publication d'un correctif ;
- L'apposition forcée d'un marquage d'origine sur un contenu généré par intelligence artificielle.

Article 43 : Toute mesure ordonnée par le juge des référés est temporaire.

Elle expire automatiquement si aucune procédure au fond n'est engagée dans un délai d'un mois à compter de la saisine.

Article 44 : En cas de troubles manifestement graves occasionnés par un contenu viral, le juge des référés peut autoriser des mesures techniques graduelles, notamment :

- Le ralentissement temporaire du trafic dans les zones identifiées ;
- La restriction de fonctionnalités spécifiques ;
- La suspension temporaire d'accès à une plateforme ;
- La durée maximale de ces mesures ne peut excéder soixante-douze heures.

Chapitre X : Des infractions pénales

Article 45 : Tout manquement par l'éditeur et l'hébergeur à l'obligation de mettre à la disposition du public des informations obligatoires relatives à leur identité est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende comprise entre 5.000.000 FCFA et 50.000.000 FCFA ou de l'une de ces peines seulement.

Article 46 : Tout manquement par l'hébergeur à l'obligation de mettre à la disposition de l'éditeur les moyens techniques permettant de procéder à son identification est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende comprise entre 5.000.000 FCFA et 50.000.000 FCFA ou de l'une de ces peines seulement.

Article 47 : L'éditeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques est tenu d'insérer dans les quarante-huit heures de sa réception, le droit de réponse de toute personne lésée par un contenu dans un réseau social ou dans une plateforme numérique, sous peine d'une amende comprise entre 2.000.000 FCFA et

20.000.000 FCFA, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts.

Article 48 : Tout manquement par un hébergeur ou éditeur de réseaux sociaux ou de plateformes numériques à l'obligation de lutte contre la diffusion de contenus illicites est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende comprise entre 5.000.000 FCFA et 50.000.000 FCFA ou de l'une de ces peines seulement.

Article 49 : Les délits et les crimes prévus par le Code Pénal lorsqu'ils sont commis par le biais de réseaux sociaux ou de plateformes numériques, sont soumis au régime de la responsabilité de droit commun.

Article 50 : Est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende comprise entre 2.000.000 FCFA et 20.000.000 FCFA ou de l'une de ces peines seulement, le fait d'entraver l'action de la Haute Autorité de la Communication :

- En s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités ;
- En refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
- En communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.

Article 51 : Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende comprise entre 5.000.000 FCFA et 20.000.000 FCFA, le fait d'utiliser les éléments d'identification d'une personne physique ou morale dans le but de tromper les utilisateurs de réseaux sociaux ou de plateformes numériques en ligne en vue de les amener à communiquer des données ou des informations confidentielles.

Article 52 : Quiconque usurpe l'identité d'un tiers ou fait usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende de 10.000.000 FCFA au plus.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 20.000.000 FCFA au plus le fait d'usurper intentionnellement et sans droit, par le biais d'un réseau social ou d'une plateforme numérique, l'identité d'un tiers ou une ou plusieurs données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, de porter atteinte à son honneur, à sa considération ou à ses intérêts, ou dans l'intention de commettre, d'aider ou d'encourager une activité illégale quelconque constituant un délit ou un crime.

Sont punies d'une peine d'emprisonnement de dix ans et d'une amende de 50.000.000 FCEA au plus, les infractions consacrées à l'alinéa précédent et commises par le biais d'une intelligence artificielle.

Chapitre XI : Des dispositions transitoires, diverses et finales

Article 53 : Tout éditeur de réseau social ou de plateforme numérique est tenu, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente ordonnance :

- de mettre en œuvre des mécanismes techniques effectifs de vérification de l'âge des utilisateurs lors de toute nouvelle inscription ;
- de déployer des outils de détection automatique des contenus générés par intelligence artificielle publiés ou partagés sur ses services, selon des standards techniques définis par les dispositions des textes en vigueur ;
- d'apposer un marquage visible, clair et permanent sur tout contenu identifié comme généré ou substantiellement modifié par un système d'intelligence artificielle, accessible à l'utilisateur sans action supplémentaire de sa part ;
- de préserver et de transmettre à la Haute Autorité de la Communication, sous huitaine, les métadonnées d'origine d'un contenu généré par intelligence artificielle faisant l'objet d'une investigation judiciaire ou administrative.

Article 54 : Des textes réglementaires déterminent en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application de la présente ordonnance.

Article 55 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 26 février 2026

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Ministre de l'Economie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation
Mark Alexandre DOUMBA

Le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense Nationale
Brigitte ONKANOWA

Le Ministre de la Communications et des Médias
Germain BIAHODJOW

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation
Adrien NGUEMA MBA

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains
Augustin EMANE

Le Ministre de l'Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère
Thierry MINKO

Ordonnance n°0012/PR/2026 du 26 février 2026 portant modification de certaines dispositions de la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la Communication en République Gabonaise

Le Président de la République, Chef de l'Etat,
Chef du Gouvernement ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la Communication en République Gabonaise ;

Vu la loi n°025/2023 du 12 juillet 2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°001/2011 du 25 février 2011 relative à la protection des données à caractère personnel ;

Vu la loi n°042/2025 du 18 décembre 2025 autorisant le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire ;

Vu le décret n°00003/PR du 01 janvier 2026 portant nomination du Gouvernement ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

ORDONNE :

Article 1^{er} : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution, est relative à la modification de certaines dispositions de la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la Communication en République Gabonaise.

Article 2 : Le chapitre I^{er} du titre I^{er}, les articles 2, 3, la Section 3 du chapitre II du titre II, les articles 51, 52, 53, 54, la Sous-section 2 de la Section 1 du chapitre IV du même titre, ainsi que les articles 69, 179, 182, 183 et 191 sont modifiés, complétés et se lisent désormais ainsi qu'il suit :

Chapitre I^{er} nouveau : Des définitions et du champ d'application

Article 2 nouveau : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :

-accréditation : autorisation accordée au professionnel de la communication, soit d'accéder aux manifestations publiques et officielles spécifiques, soit d'exercer leur métier sur le territoire national de manière ponctuelle ou permanente ;

-administration compétente : service de l'Etat investi de missions particulières dans le domaine de la communication ;

-animation de l'image : réalisation des œuvres audiovisuelles par des procédés artistiques et technologiques de traitement des images et du son notamment picturaux, graphique et de création numérique ;

-autorisation de tournage : accord délivré par l'autorité compétente au professionnel de la communication en vue de la réalisation d'œuvres audiovisuelles, de prise de vue et de son ;

-blog : Site web personnel ou communautaire mis à disposition du public par voie électronique, destiné à la publication périodique et régulière d'articles rendant compte d'une actualité ou développant des contenus autour d'une thématique particulière ;

-carte de presse : document attestant de l'appartenance de son titulaire à un corps ou à un métier de la communication ;

-carte des métiers du cinéma ou carte MC : carte professionnelle attestant de l'appartenance de son titulaire à une des activités du cinéma et de l'animation de l'image ;

-censure : entrave à la liberté de la communication écrite, audiovisuelle, numérique et cinématographique ;

-cinématographie : ensemble de procédés artistiques, technologiques et de processus économiques mis en œuvre pour la création, la production, la distribution, l'exploitation, la diffusion et la conservation des films et des œuvres audiovisuelles, les projets de photographie, les images de publicité ou photographie d'art ainsi que les dispositifs de création numérique ;

-communication : processus de création, de production, de circulation de l'information, d'expression de la pensée et des opinions effectué directement ou indirectement entre un individu ou un groupe d'individus et le public au moyen de supports écrits, audiovisuels, numériques ou cinématographiques ;

-communication numérique : processus de conception, de production et de circulation de l'information, d'expression de la pensée, d'images, de sons ou de messages de toutes natures qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée et qui sont véhiculés par un média numérique communication numérique : processus de conception, de production et de circulation de l'information, d'expression de la pensée, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée et qui sont véhiculés par un média numérique, notamment les blogs et les plateformes numériques ;

-conservation des œuvres cinématographiques : procédé de collecte, d'inventaire, de sauvegarde et de

restauration des œuvres destinées à être présentées selon des conditions particulières à des publics spécifiques, dans le respect du droit afférent aux œuvres ;

-coproduction : productions cinématographiques ou d'images animées qui sont cofinancées ;

-créateur des œuvres de l'esprit : professionnel de la communication qui imagine ou exploite des concepts aboutissant à des œuvres protégées par le droit d'auteur ;

-création des œuvres de l'esprit : activité de conception artistique concourant à la production des œuvres de l'esprit, notamment l'écriture, la représentation graphique, musicale, architecturale, sonore, vestimentaire, scénographique, technologie et réalisation ;

-dépôt légal : obligation faite aux professionnels de la communication de déposer leurs œuvres aux services des archives ;

-désinformation : diffusion, par tout moyen de communication publique ou numérique, de contenus faux ou trompeurs, produits, présentés ou diffusés dans l'intention de tromper le public ou avec une négligence grave, et susceptibles d'altérer la sincérité du débat public ou de nuire à une personne physique ou morale ;

-distribution : ensemble d'opérations liées à la circulation et à la diffusion, par tous moyens, des œuvres de l'esprit contenant de l'écrit, de l'image et du son ;

-droit d'autrui : droits des citoyens que le professionnel de la communication est tenu de respecter dans l'exercice de son métier, notamment la liberté d'expression, le droit à l'image, le droit à la vie privée, le droit à l'honneur et à la propriété intellectuelle ;

-droit de réponse : droit reconnu à toute personne mise en cause par un organe de presse de répondre à la diffusion d'informations la concernant ;

-édition de presse : production, reproduction et commercialisation de toute œuvre de communication écrite par une personne physique ou morale de droit public ou privé ;

-entreprise privée de communication : média dont une ou plusieurs personnes physiques ou morales détiennent la totalité du capital ;

-exploitation : projection et diffusion de spectacles cinématographiques et d'œuvres de l'esprit contenant de l'image et du son ;

-expression de la démocratie : pluralisme d'opinions, indépendance des médias, libre circulation de l'information, libre accès à l'information, libre accès des citoyens aux médias publics et privés, égal accès des partis politiques et associations aux médias publics et accès équitable des partis politiques et associations aux médias publics et privés ;

-fact-checking ou vérification des faits : processus de vérification, avant ou après diffusion, de l'exactitude des informations, déclarations et faits présentés dans les médias ou les publications numériques ;

-imprimerie de presse : ensemble de techniques et de moyens concourant à la fabrication et à la reproduction des journaux et autres supports de communication écrite ;

-indépendance des médias : absence de toute forme de contrainte dans l'accomplissement de leurs missions ;

-liberté de la presse : exercice par l'écrit, les techniques audiovisuelles, cinématographiques et numériques de la liberté d'expression et d'opinion ;

-média : ensemble de moyens permettant de diffuser l'information, quelles que soient la forme et la finalité de celle-ci ;

-média numérique : tout service ou support de communication en ligne destiné à mettre à la disposition du public, au moyen d'un ou plusieurs procédés de communication électronique, des contenus éditoriaux ou générés par les utilisateurs, notamment des textes, des images, des sons ou des vidéos, n'ayant pas le caractère d'une correspondance privée ;

-moralité publique : conformité aux règles de conduite et aux valeurs morales au sein d'une société ;

-notoriété ou réputation de tiers : image qu'un tiers se construit sur les plans professionnel, social et familial ;

-Plateforme numérique : Service de communication ou espace en ligne reposant sur le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service, de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service ;

-pluralisme des médias : existence légale de plusieurs médias aux contenus diversifiés ;

-presse numérique : processus de conception, de création, de production et de circulation de l'information, de l'expression de la pensée et des opinions par les professionnels de la presse à travers les canaux de diffusion numérique, notamment l'internet et les technologies mobiles ;

-production cinématographique ou de l'image animée : regroupement des activités de conception de projets, d'études de faisabilité, de montage financier, de recherche de financements et de mobilisation des ressources humaines, artistiques et techniques nécessaires à la réalisation d'œuvre conformes aux standards internationaux ;

-production étrangère : production audiovisuelle ou cinématographique sous le contrôle économique et artistique exclusif ou majoritaire de personnes physiques ou morales étrangères ;

-production professionnelle : production cinématographique ou d'images animées de standard international réalisée par des producteurs et techniciens détenteurs de leur carte professionnelle ;

-professionnel de la communication : personne justifiant d'une qualification ou d'une expérience professionnelle dans les domaines de la communication ;

-publicité : ensemble de procédés et de moyens destinés à la communication institutionnelle ou à la promotion commerciale d'un produit ou d'un service par tout média, tout format ou tout support de communication ;

-responsable du site : personne physique ou morale assurant, à titre principal, l'administration technique et fonctionnelle d'un service de communication électronique ou d'une plateforme numérique, la maintenance, la mise à jour des contenus et la conformité à la législation en vigueur ;

-responsable éditorial : personne physique qui détermine le contenu publié sur un service de communication électronique ou une plateforme numérique, en assure la direction et la responsabilité ;

-service public de la communication : ensemble de structures de communication de l'Etat, chargé de garantir l'accès de tous les citoyens à la communication sur l'ensemble du territoire national ;

-signalétique : dispositif visuel qui informe de l'adaptation à une catégorie de public d'un programme de télévision, d'un spectacle cinématographique ou de toute œuvre de l'esprit ;

-technique : savoirs, actions d'ingénierie, d'exploitation et de mise en œuvre des équipements ainsi que la construction des dispositifs utiles à la fabrication d'une œuvre de l'esprit ;

-technologies de l'information et de la communication : techniques de l'information, de l'audiovisuel, des multimédias, d'internet et des télécommunications qui permettent aux utilisateurs de communiquer, d'accéder aux sources d'information, de stocker, de traiter, de produire et de transmettre l'information sous toutes les formes texte, musique, son, image, vidéo et interface graphique interactive ;

-visa d'exploitation commerciale : autorisation administrative nécessaire à l'exploitation commerciale de toute œuvre cinématographique ou audiovisuelle quelle qu'en soit l'origine.

Article 3 nouveau : Les activités de communication audiovisuelle, écrite, numérique et cinématographique

sont libres en République Gabonaise, sous réserve du respect de l'ordre public.

Elles contribuent, notamment au développement de la personne humaine, au rayonnement de l'image du pays, à la cohésion nationale, à la lutte contre la désinformation, les discours de haine, la violence, l'appel au meurtre, le racisme, le tribalisme, la xénophobie et les atteintes à la vie privée.

Section 3 nouveau : Du professionnel de la communication numérique et assimilé

Article 51 nouveau : Est professionnel de la communication numérique, toute personne exerçant régulièrement au sein d'une entreprise de communication ou à titre indépendant, les activités de conception, de création, de rédaction, d'édition et de diffusion de contenus numériques.

Est assimilé au professionnel de la communication numérique, toute personne physique qui, sans exercer la fonction de journaliste ou de communicateur à titre principal, exerce une activité de création, de production, d'édition, de diffusion ou de modération de contenus destinés au public.

Article 52 nouveau : Le professionnel de la communication numérique est libre d'exploiter et de diffuser les données, sous réserve de se conformer aux restrictions édictées par les textes en vigueur, notamment ceux relatifs à la protection des données à caractère personnel.

Article 53 nouveau : L'hébergement des contenus numériques est libre, sous réserve de l'observation des clauses contractuelles et des textes en vigueur régissant cette matière.

Tout hébergeur est tenu de coopérer avec les autorités compétentes dans le cadre d'une enquête administrative ou judiciaire. Cette coopération inclut notamment l'accès aux données, dans le respect des conventions internationales et des exigences légales en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel.

Article 54 nouveau : Le professionnel de la communication numérique et assimilé sont soumis aux mêmes obligations éthiques que le journaliste, notamment le respect :

- à la propriété intellectuelle ;
- au droit à l'image ;
- de l'environnement ;
- du droit à la vie privée ;
- des bonnes mœurs ;
- de la protection de l'enfant et de l'adolescent ;
- de l'identité multidimensionnelle de la culture nationale.

Outre ces obligations, le professionnel de la communication numérique et assimilé sont tenus notamment de :

- prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des données, empêcher qu'elles soient déformées ou que des tiers non autorisés y accèdent ;
- éviter d'utiliser le site, l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers sans son consentement écrit ;
- intégrer toutes les informations utiles permettant d'identifier le site, notamment le responsable du site, le responsable éditorial et l'hébergeur ;
- faire connaître la politique de protection des données, les règles d'utilisation ou les termes des transactions effectuées sur leurs sites internet.

Sous-section 2 nouveau : Du technicien et du professionnel de la communication numérique et assimilé

Article 69 nouveau : La spécialité de professionnel de la communication numérique est ouverte à toute personne :

- titulaire d'un diplôme délivré par une école supérieure, une école professionnelle ou d'un diplôme équivalent agréé par l'Etat ;
- justifiant d'une pratique continue dans les métiers de la communication numérique depuis au moins cinq ans et en en tirant l'essentiel de ses revenus.

L'assimilé n'est pas soumis aux conditions ci-dessus énoncées.

Article 179 nouveau : Tout manquement au présent texte, toute contravention ou tout délit aux lois et règlements en vigueur commis par voie de presse et par tout autre moyen de communication expose son auteur, selon le cas, à des sanctions administratives ou pécuniaires.

Article 182 nouveau : Les sanctions administratives encourues pour cause de manquement aux dispositions du présent texte sont prononcées après observations publiques, injonction ou mise en demeure par les autorités de régulation compétentes, de leur propre initiative ou sur saisine de tiers.

Les autorités de régulation transmettent à cet effet des avis consignés dans un procès-verbal à l'entreprise ou à toute personne concernée.

Article 183 nouveau : Les sanctions administratives comprennent :

1) Pour les entreprises de presse :

- l'insertion, selon le cas, dans les colonnes ou les programmes, d'un communiqué dont elle fixe la période et les conditions de parution et de diffusion ;
- la suspension du programme, de la rubrique ou du media en cause pour une durée maximum de trente jours ;
- le retrait provisoire de l'autorisation d'émettre ou de paraître qui ne peut excéder trois mois ;
- l'interdiction provisoire de l'exercice de l'activité qui ne peut excéder six mois.

En cas de récidive, l'interdiction de parution et/ou de diffusion est portée à une durée maximale de douze mois.

L'interdiction définitive de parution, de diffusion et/ou l'interdiction de création d'un organe de presse écrite, télévisé, radiophonique, numérique peut être prononcée en cas de récidive multiple.

2) Pour le professionnel de la communication numérique et assimilé, selon la gravité des faits constatés et la réitération éventuelle :

- L'avertissement notifié par tout moyen approprié ;
- La mise en demeure ;
- La suspension de l'accès au contenu en cause sur le territoire national ;
- La saisine des juridictions compétentes.

Article 191 nouveau : Les sanctions pécuniaires sont prononcées soit par les autorités de régulation et/ou les juridictions compétentes.

Article 3 : Il est créé un article 2 bis qui se lit ainsi qu'il suit :

Article 2bis : Les dispositions du présent Code régissent la presse écrite, la communication audiovisuelle, la cinématographie et la publicité, ainsi que la communication numérique notamment les médias numériques, les plateformes numériques, les blogs, les services de messagerie et autres formes de médias générés par les utilisateurs, sur le territoire gabonais.

Article 4 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 26 février 2026

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Ministre de la Communications et des Médias
Germain BIAHODJOW

Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions
François NDONG OBIANG

Le Ministre de l'Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère
Thierry MINKO

Ordonnance n°0013/PR/2026 du 26 février 2026 portant modification de certaines dispositions de la loi n°014/2023 du 03 juillet 2023 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication

Le Président de la République, Chef de l'Etat,
Chef du Gouvernement ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°019/2016 du 09 août 2016 portant Code de la Communication en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°026/2018 du 19 octobre 2019 portant réglementation des communications électroniques en République Gabonaise ;

Vu la loi n°025/2021 du 28 décembre 2021 portant réglementation des transactions électroniques en République Gabonaise ;

Vu la loi n°014/2023 du 03 juillet 2023 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication ;

Vu la loi n°025/2023 du 12 juillet 2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°01/2011 du 25 février 2011 relative à la protection des données à caractère personnel ;

Vu la loi n°027/2023 du 12 juillet 2023 portant réglementation de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité en République Gabonaise ;

Vu la loi n°042/2025 du 18 décembre 2025 autorisant le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, à légiférer par ordonnance pendant l'intersession parlementaire ;

Vu le décret n°00003/PR du 01 janvier 2026 portant nomination du Gouvernement ;

Le Conseil d'Etat consulté ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Article 1^{er} : La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution porte modification de certaines dispositions de la loi n°014/2023 du 03 juillet 2023 portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication en République Gabonaise.

Article 2 : Les articles 3, 5, 6 et 10 sont modifiés et se lisent désormais ainsi qu'il suit :

Article 3 nouveau : La Haute Autorité de la Communication a pour mission la régulation du secteur de la communication audiovisuelle, cinématographique, écrite, numérique et de la publicité.

A ce titre, elle est notamment chargée de veiller, en toute indépendance et impartialité, conformément aux dispositions des textes en vigueur :

-au respect de l'expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur toute l'étendue du territoire ;

-à l'accès des citoyens à une communication libre ;
-au traitement équitable par les médias publics de tous les partis et associations politiques légalement reconnus ainsi que de la société civile ;
-au respect par les médias publics des règles et conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales ;
-au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur en matière de communication et d'exploitation ;
-au respect des statuts des professionnels de la communication ;
-à la promotion et au développement des techniques de communication et de formation du personnel ;
-au respect des quotas des programmes gabonais diffusés dans les médias publics et privés ;
-au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de publicité diffusées ou publiées par les médias publics et privés ;
-à l'application et au contrôle des cahiers de charges des entreprises de communication privées ;
-à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité et des droits humains dans les programmes mis à disposition du public par les médias publics et privés ;
-à la défense et à l'illustration de la culture gabonaise par la radiodiffusion, la télévision et la cinématographie ;
-au respect des modalités d'exploitation des entreprises de communication publiques et privées ;
-à la promotion sur les médias publics, des débats sur les grandes questions d'intérêt national ;
-au respect de l'expression des courants de pensée et d'opinion dans les médias ;
-aux conditions de soutien de l'Etat, en concertation avec le Gouvernement, à la presse publique et à la presse privée ;
-à la régulation, au contrôle et au suivi des plateformes numériques et des services en ligne accessibles au public sur le territoire national, y compris les réseaux sociaux, les services de partage de contenus, les moteurs de recherche avec l'assistance technique de tout organisme public compétent ;
-à la prévention, à la détection et à la sanction de la désinformation, de la diffamation, de la propagande malveillante et de tout contenu portant atteinte aux bonnes mœurs, à l'unité nationale, à la cohésion sociale, à l'ordre public ou à la stabilité des Institutions ;
-à la coopération avec les Institutions nationales, régionales et internationales pour lutter contre l'incitation à la haine ou à la violence, l'appel au meurtre, au racisme, au terrorisme, l'atteinte à la vie privée, à la cohésion sociale et à la stabilité des Institutions ;
-au maintien du dialogue avec les éditeurs et les hébergeurs des réseaux sociaux et des plateformes numériques.

Article 5 nouveau : La Haute Autorité de la Communication comprend neuf membres désignés comme suit :

-trois par le Président de la République, à savoir un journaliste, un juriste spécialiste en droit du numérique et une personnalité ayant honoré les services de l'Etat ;

-trois par le Président du Sénat à savoir un journaliste, un professionnel de la cinématographie et un professionnel de la publicité ;
-trois par le Président de l'Assemblée Nationale à savoir un journaliste, un professionnel en gestion des réseaux sociaux et plateformes numériques et un professionnel des Télécommunications.

Les membres de la Haute Autorité de la Communication portent le titre de Conseiller Membre.

Le Président de la Haute Autorité de la Communication est nommé par le Président de la République parmi les trois (3) membres qu'il désigne.

Un décret du Président de la République matérialise la nomination du Président de la Haute Autorité de la Communication et des autres Conseillers Membres.

Article 6 nouveau : Les personnes désignées membres de la Haute Autorité de la Communications sont tenues de remplir les conditions suivantes :

-être de nationalité gabonaise ;
-jouir de leurs droits civils et politiques ;
-avoir des compétences notamment dans le domaine de la communication, du numérique de l'administration publique, des sciences, du droit et de la culture ;
-justifier d'une expérience professionnelle d'au moins quinze ans et être âgé de quarante ans au moins au début du mandat.

Article 10 nouveau : Les fonctions de membre de la Haute Autorité de la Communication sont incompatibles avec :

-un mandat électif ;
-un emploi privé ou public rémunéré ;
-une prise de participation dans une entreprise de communication ou du numérique ;
-toute collaboration avec un organe de presse ou du numérique.

Article 3 : La présente ordonnance, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 26 février 2026

Par le Président de la République,
Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement

Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Le Ministre de la Communications et des Médias
Germain BIAHODJOW

Le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions
François NDONG OBIANG

<i>Le Ministre d'Etat, Ministre de la Défense Nationale</i> Brigitte ONKANOWA	<i>Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Chargé des Droits Humains</i> Augustin EMANE
<i>Le Ministre de l'Economie Numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation</i> Mark Alexandre DOUMBA	<i>Le Ministre de l'Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la Lutte contre la Vie Chère</i> Thierry MINKO
<i>Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation</i> Adrien NGUEMA MBA	

Je désire m'abonner au Journal Officiel pendant :Six (6) mois ☐ Un (1) an ☐ — Particulier ☐ Entreprise ☐ Administration ☐

Nom : Prénoms :

Raison Sociale :

Ville : Pays : Boîte postale : Tél :

E-mail :

Mode de Règlement :

- Chèque

- Espèces

- Mandat express

- Virement

Date :

Signature :

DESTINATIONS	1 an (en FCFA)	6 mois (en FCFA)
Libreville.....	26.000	13.000
Intérieur Gabon.....	28.000	14.000
Afrique équatoriale, Nigeria, Zaïre.....	30.000	15.000
Autres pays d'Afrique noire francophone.....	31.000	15.000
Autre pays d'Afrique.....	32.000	16.000
France.....	32.000	16.000
Europe.....	36.000	18.000
Amérique, Moyen-Orient.....	40.000	20.000
Asie, Océanie.....	42.000	21.000

BULLETIN A DECOUPER ET A RENVOYER A LA DIRECTION DES PUBLICATIONS OFFICIELLES
405, AVENUE COLONEL PARANT
BP 563 LIBREVILLE / TEL (+241) 72 01 04